

สัญญาจ้างทำ

โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเว็บแอปพลิเคชัน AIVA (Full-Stack Development)

ทำที่:บริษัท สแปร์เอ็กซ์ จำกัด

วันที่:08/06/2026

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท สแปร์เอ็กซ์ จำกัด (SpareX Company Limited) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 56/52 หมู่บ้านเดอะคอร์ทเทจ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

และ นาย/นาง/นางสาว.....เลขประจำตัวประชาชน.....

ตั้งอยู่เลขที่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้:

ข้อ 1. วัตถุประสงค์และขอบเขตการพัฒนา (Scope of Work)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างพัฒนาระบบ Web Application ภายใต้ชื่อ “AIVA” (AI Virtual Assistant) โดยเป็นการพัฒนาแบบ Full-Stack Development ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องนำ Source Code ส่วนหน้า (Frontend / UI Mockup) ที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมไว้ให้ (รวมถึงหน้า Landing Page, AIVA Platform Dashboard, Partner Portal และ Super Admin Panel) มาดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โครงสร้างหลังบ้าน (Backend) และเชื่อมต่อ API เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อม Production โดยมีขอบเขตการทำงานดังต่อไปนี้:

1.1 โครงสร้างหลังบ้านและฐานข้อมูล (Backend Architecture & Database):

ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างหลังบ้านที่มีเสถียรภาพ รวดเร็ว และรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก (Scalable) เพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้า, แชน, ข้อมูลการตั้งค่าความรู้ AI (Knowledge Base) และโครงสร้างพาร์ตเนอร์อย่างเป็นระบบ

1.2 ระบบยืนยันตัวตน (Authentication & Security):

พัฒนาระบบ Login แบบ OAuth 2.0 (Google, LINE, Facebook) และการเข้าระบบผ่านรหัสลูกค้า (Customer ID) และรหัสผ่าน พร้อมระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Roles: Owner, Admin, Manager, Super Admin, Partner) โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูลที่รัดกุม

1.3 การเชื่อมต่อระบบชำระเงิน (Payment Gateway Integration):

เชื่อมต่อระบบชำระเงินที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย 256-bit SSL เพื่อชำระค่าบริการแพ็คเกจ (Basic, Pro, Advanced) รองรับการใช้งานชำระเงินผ่านบัตรเครดิต, แอปพลิเคชันธนาคาร (Mobile Banking) และ PromptPay พร้อมระบบจับเวลานับถอยหลัง ระบบอัปเดตสถานะอัตโนมัติ การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) และการออกเอกสารใบกำกับภาษี

1.4 ฟีเจอร์การทำงานหลักของ AIVA (AIVA Core Features):

1.4.1 การสอน AI (Knowledge Base): อัปโหลด PDF, Word, ดึงข้อมูลจาก URL หรือข้อความ พร้อมระบบคำนวณ Token

- 1.4.2 AI Inbox & Chat: เชื่อมต่อ Webhook สำหรับ LINE OA, Facebook Messenger, Instagram, TikTok Shop, YouTube, Lazada และ Website Chat Widget พร้อมฟังก์ชัน Human Handoff (สลับโหมดให้แอดมินตอบ)
- 1.4.3 AIVA Follow-up & Smart Timing: ระบบส่งข้อความติดตามอัตโนมัติ พร้อมสร้างและแนบการ์ดคูปองส่วนลด (Discount Booster)
- 1.4.4 เครื่องมือวิเคราะห์: AIVA Lead Score™ (จัดระดับ Hot/Warm/Cold) และ AIVA Lost Revenue Detector™ (ชี้เป้าสาเหตุการหลุดของออเดอร์)
- 1.4.5 CEO Daily Report: รายงานสรุปยอดขายผ่าน LINE อัตโนมัติทุกเช้า 08:00 น.
- 1.4.6 AIVA Content Gen & Social Growth: ระบบช่วยคิดแคปชั่น โปรโมชัน และวิเคราะห์เทรนด์ฮิต (Hashtag, เสียงไวรัล)
- 1.4.7 ระบบ Multi-branch & Team: บริหารจัดการสาขาและสิทธิ์ของพนักงาน

1.5 ระบบพาร์ทเนอร์และผู้แนะนำ (Partner & Affiliate Portal):

พัฒนาระบบติดตามลิงก์ (Tracking), จัดการระดับขั้นค่าคอมมิชชั่น (Main Partner และ Sub-Partner สูงสุด 20 บัญชีย่อย), ระบบแจ้งยอดและดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (Payout) รวมถึงการคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และการออกหนังสือรับรอง 50 ทวิ

1.6 ระบบซูเปอร์แอดมิน (Super Admin Management):

ระบบสำหรับ Root Access เพื่อตรวจสอบเช็ค Global Dashboard, ควบคุมกระแสเงิน (MRR, Payouts), อนุมัติ KYC พาร์ทเนอร์, จัดการ Helpdesk Tickets, และส่ง Broadcast Announcement ไปยังระบบพาร์ทเนอร์

ข้อ 2. ทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ในซอร์สโค้ด (Intellectual Property & Source Code Ownership)

2.1 ผลงานที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Source Code ทั้งส่วน Frontend และ Backend, โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema), อัลกอริทึม, รหัสคำสั่ง, API, สคริปต์, เอกสารประกอบการทำงาน ตลอดจนแนวคิดทางเทคนิคใดๆ ที่ผู้รับจ้างสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้สัญญานี้ ถือเป็น “งานที่ทำขึ้นเพื่อผู้ว่าจ้าง” (Work for Hire)

2.2 ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นตกเป็นของ “บริษัท สเปร์เอ็กซ์ จำกัด (SpareX)” แต่เพียงผู้เดียว นับแต่เวลาที่งานนั้นได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น

2.3 ผู้รับจ้างตกลงและรับรองว่าจะไม่นำซอร์สโค้ด ส่วนประกอบใดๆ ของระบบ ไปทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) หรือนำไปใช้ซ้ำกับโปรเจกต์ของบุคคลอื่นหรือลูกค้าอื่นของตนโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ

ข้อ 3. ความปลอดภัยของข้อมูลและการรักษาความลับ (Security & Confidentiality)

ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยสูงสุด (Production-ready Security)

โดยป้องกันการโจมตีมาตรฐาน (อาทิ SQL Injection, XSS, CSRF, Man-in-the-middle) ข้อมูลรหัสผ่านของระบบและการเชื่อมต่อ API

(Keys & Tokens) จะต้องถูกเข้ารหัสอย่างแน่นหนา นอกจากนี้ ผู้รับจ้างตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลความลับทางธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท สแปร์เอ็กซ์ จำกัด ไว้เป็นความลับขั้นสูงสุดตลอดไป แม้สัญญานี้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

ข้อ 4. งวดการส่งมอบงานและการชำระเงิน (Milestones & Payments)

ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างการพัฒนาในระบบในจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น39,000..... บาท (.....สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.....)

โดยผู้ว่าจ้าง จะชำระเงินเมื่อผู้ว่าจ้างทดสอบระบบ (UAT) เรียบร้อย ผู้รับจ้างทำการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (Production Deployment) และส่งมอบซอร์สโค้ด สิทธิ์ผู้ดูแลระบบรหัสผ่าน คีย์ API และ Repository ทั้งหมดกลับคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์

ข้อ 5. การรับประกันผลงาน (Warranty)

ผู้รับจ้างรับประกันการใช้งานระบบเป็นระยะเวลา .90.. วัน นับแต่วันที่ระบบขึ้นสู่ Production (Go-Live) หากเกิดข้อผิดพลาด (Bugs)

หรือข้อขัดข้องอันเกิดจากการพัฒนาระบบ (ที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของระบบ API ภายนอก)

ผู้รับจ้างตกลงที่จะแก้ไขให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 6. การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้รับจ้างละทิ้งงาน ปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนดเกิน .30. วัน หรือไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงานในข้อ 1. และข้อ 2.

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันที

ข้อ 7. Scope ผู้ว่าจ้าง จัดเตรียม Domain, Hosting, Frontend, AI Token API

ลงชื่อ

(...ชนชล เจริญทรัพย์กุล.....)

ผู้ว่าจ้าง (บริษัท สแปร์เอ็กซ์ จำกัด)

วันที่: .08../.06../.2026.

ลงชื่อ

(.....)

ผู้รับจ้าง (Freelance Developer)

วันที่:/...../.....